

1501325-08.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... disse que era o primeiro dia dele no tráfico, que recebia R\$ 1,00 por cada porção de droga vendida e que as porções de "crack" e maconha eram custavam R\$ 5,00 e a porção de cocaína R\$ 10,00.

Pedro (policial), em juízo, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico, avistaram o réu estava parado e o abordaram. O acusado confessou o tráfico e indicou onde ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501325-08.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501325-08.2022.8.26.0537 Controle nº 975/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RIBAMAR DE LIMA CIRINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

RIBAMAR DE LIMA CIRINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 23 de junho de 2022, por volta das 11:00 horas, na Av. Fundibem, n.º 70, ao lado da Rua Raul Seixas, Bairro Casa Grande, guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, cocaína, maconha e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 61/64).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 93/94), sendo recebida a denúncia em 05.09.22 (fls. 97/98). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas, pelos

antecedentes, por ser reincidente específico e fixação de regime fechado. O Defensor Público requereu a absolvição ou em caso de eventual condenação, a aplicação da detração e fixação de regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 05), o acusado permaneceu calado.

Em juízo, negou ter praticado o crime. Disse que trabalha com reciclagem e é usuário de "crack". Informou que vendeu a reciclagem, recebeu R\$30,00 e ia comprar drogas, mas nesse momento chegou a polícia e os traficantes fugiram. Não correu por ser usuário. Negou estar traficando, mas os policiais pediram R\$4.000,00, porque era operação e tinham que prender alguém. Narrou que como não tinha dinheiro foi preso. Informou que só viu as drogas na delegacia. Tem condenações por 157, tráfico (preso pelos mesmos policiais e que também pediram dinheiro). Gostaria de ir para uma clínica de recuperação, porque a dependência de drogas estraga a sua vida. Tem 41 anos e trabalha como eletricista geral, sendo autônomo.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 03/04), disseram que o local é conhecido ponto de tráfico, que se depararam com o acusado parado na via pública, em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Relataram que o acusado confessou que estava traficando drogas e informou que as guardava dentro de uma sacola que estava embaixo de um saco de reciclagem, há cerca de três metros de onde estava. Narraram que localizaram a sacola no local apontado pelo réu e verificaram continha 19 invólucros de cocaína, 19 porções de maconha, 23 pedras de "crack" e a quantia de R\$ 30,00, em cédulas trocadas. Narraram que o réu disse que era o primeiro dia dele no tráfico, que recebia R\$ 1,00 por cada porção de droga vendida e que as porções de "crack" e maconha eram custavam R\$ 5,00 e a porção de cocaína R\$ 10,00.

Pedro (policial), em juízo, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico, avistaram o réu estava parado e o abordaram. O acusado confessou o tráfico e indicou onde escondia as drogas há uma distância de uns três metros em uma sacola, perto do lixão. Nesse local acharam a sacola contendo drogas (divididas em porções) e uma quantia em dinheiro trocado. Não conhecia o réu anteriormente. No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Cléber. O réu disse que era seu primeiro dia e ganharia R\$1,00 por porção vendida para comprar drogas, porque era usuário de "crack". Nesse local recrutam usuários de "crack" que trabalham em troca de drogas.

O réu nada disse contra os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade (fls. 10 - 19 porções de maconha, 23 pedras de "crack" e 19 invólucros de cocaína) e a variedade (maconha, "crack" e cocaína) das drogas apreendidas, aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, que foi apreendido dinheiro não sendo provada a sua procedência, a confissão informal aos policiais, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (19 porções de maconha, 23 pedras de "crack" e 19 invólucros de cocaína) demonstram que se destinava ao tráfico. Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir, receber e trazer consigo.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 14/16) e laudo definitivo (fls. 112/114). Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos possui antecedentes (fls. 58/59 - proc. 54187-48.2000 e fls. 59/60 - proc. 64135-09.2003 - penas privativas de liberdade julgadas extintas em 04.03.16 - fls. 52) e é reincidente (fls. 57 - proc. 188-12.2015 - em cumprimento de pena - fls. 54).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que "a lei regulará a individualização da pena" e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal).".

Assim, a reincidência será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especialmente que possui antecedentes, fixo a pena-base para o tráfico em 5 anos e 10 meses e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado. A confissão informal não configura atenuante, já que repetida no interrogatório extrajudicial. Aumento a pena de 1/6 pela reincidência. O réu não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário) que são cumulativos, além de se dedicar a atividades criminosas, já que a condenação anterior também é por tráfico.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois possui antecedentes por roubo (fls. 58/59 - proc. 54187-48.2000 e fls. 59/60 - proc. 64135-09.2003 - penas privativas de liberdade julgadas extintas em 04.03.16 - fls. 52) e é reincidente específico (fls. 57 - proc. 188-12.2015 - em cumprimento de pena - fls. 54), o que denota personalidade voltada para crimes de tráfico, o qual é seu meio de vida, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos diante do montante da pena e por ser reincidente específico.

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja "Lex specialis derogat

generalis" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 23.06.22, pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 25.08.25).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência (circunstância judicial agravante), não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO RIBAMAR DE LIMA CIRINO à pena de 6 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, que o M.P não concordou com o recurso em liberdade, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita) e é incabível qualquer benefício, recomende-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 10 e 115) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Em relação à sacola plástica de cor verde com inscrição "Supermercado Club de Campo" apreendida (fls. 10) e já periciada (fls. 109/111), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos podendo ser eliminada.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 65) e providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11343/06).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 22 de setembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA